

1512561-96.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... e oito reais subtraídos -, a vítima do roubo foi uma só, isto é, o motorista, que sobre os bens exercia a posse direta. 4. Ordem concedida." (HC n. 204.316/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 19/9/2011).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1512561-96.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512561-96.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BRAYAN DA SILVA FIORI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1512561-96.2021.8.26.0114

Autos n.º 619/2021

I - GABRIEL BRAYAN DA SILVA FIORI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal de crimes, porque, no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 20h15min, na Rua Dona Elídia Ana de Campos, n.º 399, Jardim Dom Bosco, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo CHEVROLET/COBALT 18A LTZ, ano de fabricação 2018 e placas QOV0425, de cor prata, 02 (duas) mochilas para viagem, 02 (duas) CNHs, 01 (um) cartão bancário, 01 (um) telefone celular IPHONE 11, além de documentos e objetos pessoais, pertencentes a vítima L.F. de O.S., e 01 (um) telefone celular, da marca IPHONE 5, pertencente a EMPRESA EMS. A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 21 de junho de 2021, ocasião em que decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 53/55). Houve aditamento à denúncia para o fim de retificar o nome do réu (fls. 82), cuja decisão de recebimento se deu em 17 de setembro de 2021 (fls. 84).

O réu foi citado por edital (fls. 106).

Após, por decisão de 09 de dezembro de 2021, houve a suspensão do andamento do processo e do curso da prescrição (fls. 114).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido, consoante fls. 131/133.

Citado pessoalmente (fls. 213), o réu apresentou resposta à acusação a fls. 218/222.

Após, não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, com a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 228/229).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas uma vítima e três testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ de fls. 285).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa por sua vez, requereu, em preliminar, a nulidade; no mérito, pleiteou: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) a sua diminuição diante da menoridade do réu; 3) o afastamento da agravante relativa ao emprego de arma de fogo; e 4) a compensação entre a reincidência e a confissão (termo de debates de fls. 286/289).

É o relatório.

Decido.

II - Inicialmente, afasto a preliminar levantada pela Defesa.

Não há que se falar em nulidade processual diante da não observância do previsto no artigo 226 do Código Penal na fase policial.

Nos termos do Informativo n.º 733 do STJ, "Se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do CPP" e, ainda, segue: "O art. 226 do CPP, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal."

Assim, é certo que, conforme restou cabalmente demonstrado nos autos, a autoria confirmou-se por, além da ratificação assertiva da vítima sob o crivo do contraditório e ampla defesa, observada a regra do mencionado artigo, outros elementos de prova; portanto, sanada eventual irregularidade havida na fase policial.

Neste sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO

JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria

delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio dos Boletins de ocorrência de fls. 09/11, 12/14 e 15/19 e Auto de Entrega de fls. 25.

Quanto à autoria, o réu, na fase policial, permaneceu em silêncio; em juízo, por outro lado, confessou a prática do roubo; contudo, na tentativa de amenizar sua conduta, negou o emprego de arma de fogo; disse ter se envolvido com drogas e, de posse de um pedaço de cano enrolado com fita isolante, anunciou o assalto. Por fim, confirmou que a chave do carro do ofendido foi localizada em sua residência. Por outro lado, o ofendido, ouvido em juízo, disse que o réu, portando uma arma de fogo, aparente calibre 38, ao abordá-lo, anunciou o assalto e, sob ameaça de morte, exigiu a entrega das chaves do veículo, celular e demais pertences; na sequência, aproximadamente 1 (uma) hora após o acionamento da polícia militar, localizaram apenas seu veículo abandonado na via pública; declarou, ainda, que, após cerca de um ano, compareceu ao distrito policial, ocasião em que fez o reconhecimento fotográfico do acusado com absoluta certeza e de parte de seus pertences pessoais. Por fim, reconheceu o acusado em audiência sem sombra de dúvidas.

Observo que a vítima foi, desde a fase policial, muito segura e precisa, tanto em relação à dinâmica dos fatos, tendo salientado o emprego da arma de fogo, quanto no tocante ao reconhecimento do acusado.

Neste sentido é o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. 1) Em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojado de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios; 2) Apelo desprovido." (TJ - AP - APL - 0060475362015803001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 17/12/2019, Tribunal).

Assim, o fato de a arma de fogo utilizada no assalto não ter sido apreendida e periciada não tem o alcance pretendido pela Defesa, uma vez que consta dos autos elementos suficientes a comprovar o seu emprego na prática do crime.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.

ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)".

Por sua vez, os policiais civis e o investigador de polícia ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa relataram que, após informados pela rede de

monitoramento acerca da circulação de um veículo produto de roubo, um Fiat Siena preto, conseguiram abordá-lo na via pública, tendo o acusado como seu condutor. Na sequência, em diligências em sua residência, foram localizados, além de alguns documentos e chave do automóvel do ofendido L.F., diversos documentos e pertences de outras vítimas de roubos anteriores, bem como algumas outras chaves de veículos. Por fim, o investigador Marcos ainda asseverou que o ofendido reconheceu o acusado como o autor do roubo na delegacia.

Importante destacar que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Ademais, impõe-se destacar que não consta dos autos qualquer indício no sentido de que as testemunhas de acusação e a vítima pretendam incriminar injustamente o acusado.

E ainda, não obstante o réu tenha negado o emprego de arma de fogo, confessou, em juízo, a prática do roubo; e, como se sabe, a confissão ofertada, ressalte-se, totalmente livre, por se encontrar em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: "A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'." (TJ-SP - Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 - Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO - 8ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/04/2015).

Desta forma, restaram perfeitamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime.

Uma última observação deve ser feita.

Não obstante conste da denúncia a lesão a dois patrimônios distintos, entendo que, no presente caso, considerando-se as circunstâncias em que os fatos se deram, não há provas seguras no sentido de que o réu tenha agido com o dolo consistente na subtração de outro patrimônio além do da vítima L.F..

Ademais, o ofendido declarou, em audiência, que suas roupas e pertences de trabalho haviam sido colocados no porta-malas do veículo momentos antes do assalto.

Assim, as circunstâncias fáticas e a dinâmica do crime autorizam o afastamento do concurso formal de delitos e o consequente reconhecimento de crime único, diante da evidência de que, embora subtraídos patrimônios distintos, estavam todos sob a posse direta de uma única pessoa, vítima, aliás, da grave ameaça.

Neste sentido são os seguintes julgados:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.

RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PROCEDÊNCIA. POSSE EXERCIDA POR ÚNICA PESSOA. 1.

Ainda que atingidos patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes, mas em crime único de roubo, se a violência ou grave ameaça se voltou contra uma pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 2. No caso, embora o caminhão subtraído pertencesse à empresa transportadora, foi o motorista, que se encontrava na posse do veículo, quem sofreu as ameaças e teve a liberdade cerceada. 3. Conquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o da empresa transportadora - proprietária do caminhão -, e o do caminhoneiro - dono dos oitenta e oito reais subtraídos -, a vítima do roubo foi uma só, isto é, o motorista, que sobre os bens exercia a posse direta. 4. Ordem concedida." (HC n. 204.316/RS, relator Ministro Og Fernandes,

Sexta Turma, DJe de 19/9/2011).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO. CRIME ÚNICO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA EM DIVERSOS JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que, "[c]onquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o do estabelecimento (dinheiro) e de seu proprietário (celular), que sobre os bens exercia além da propriedade a posse direta, o prejuízo seria de única pessoa física". O entendimento exposto no acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada em diversos julgados desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros." (STJ - AgRg no REsp 1782251 / GO - Rel. Min. LAURITA VAZ - Sexta Turma - j. 05/02/2019).

Desta forma, diante do robusto e seguro conjunto probatório dos autos e feita essa última observação, patente o cometimento pelo réu do crime único de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, assim, à dosagem das penas.

PENA - O réu é tecnicamente primário. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes referentes à menoridade e à confissão. Neste sentido: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 STJ). Ainda, diante do emprego da arma de fogo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como penal, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que declarou, em audiência, trabalhar com seu pai. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos e houve grave ameaça à pessoa da vítima.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu GABRIEL BRAYAN DA SILVA FIORI, qualificado nos autos (RG n.º 52.486.082 - IIRGD - fls. 69) à pena segregativa de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, §2º - A, inciso I, do Código Penal.

Observo que, além de tratar-se de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, o que, por si só, já autorizaria a fixação de regime mais gravoso ao réu, o acusado, como bem observado pelo Ministério Público, apesar de primário, ostenta condenação definitiva por crime posterior ao cometido nestes autos (confira-se a fls. 75/77) e, também no curso deste processo, dia 17/01/2022, foi preso em flagrante pela prática de um outro crime (processo n.º 1500228-37.2022.8.26.0548), o que denota claramente a sua personalidade voltada à prática de crimes, razões pelas quais, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal imposta no regime fechado (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. § 3º, desse mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido, o seguinte julgado:

"O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática de crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário" (Supremo Tribunal Federal - HC nº 74.301-3, origem São Paulo - DJU 6.12.96, pg. 48.711).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por esse processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".
Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA